

1001168-36.2022.8.26.0491

Classe: Execução de Título Extrajudicial

Assunto: Cheque

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... por Robinson André Dalossi Moreira Me, qualificados nos autos, à execução de título extrajudicial de obrigação de pagar quantia certa que lhe move o Igor Cezar Abdalá Marini, qualificado nos autos, na qual o embargante alega, preliminarmente, a ilegitimidade de parte e consequente revogação do despacho de fl. 35, que determinou a constrição de valor existentes nos autos nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sete de Setembro, 964, Rancharia - SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001168-36.2022.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001168-36.2022.8.26.0491

Classe - Assunto

Execução de Título Extrajudicial - Cheque

Exequente:

Igor Cezar Abdala Marini

Executado:

Robinson Andre Dalossi Moreira Me e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Vistos.

Cuidam-se de embargos opostos por Robinson André Dalossi Moreira Me, qualificados nos autos, à execução de título extrajudicial de obrigação de pagar quantia certa que lhe move o Igor Cezar Abdalá Marini, qualificado nos autos, na qual o embargante alega, preliminarmente, a ilegitimidade de parte e consequente revogação do despacho de fl. 35, que determinou a constrição de valor existentes nos autos nº 0000880-08.2022.8.26.0491, em trâmite na 1ª Vara Cível desta comarca. No mérito, sustenta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do débito. Por fim, requer a condenação do embargado em litigância de má-fé (fls. 39/50).

O embargado manifestou pedindo a improcedência dos embargos à execução, mantendo a decisão de penhora no rosto dos autos nº 0000880-08.2022.8.26.0491, e ainda, condenando o embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé (fls. 56/71). O embargante pediu a suspensão do ato construtivo existentes nos autos nº 0000880-08.2022.8.26.0491 (fls. 80).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade parte, haja vista que o embargante Robinson André Dalosse Moreira ME, trata-se de empresário individual, conforme consta no cadastro nacional da pessoa jurídica à fl. 07, não havendo distinção entre a pessoa jurídica - empresa individual e a pessoa física.

Tratando-se de empresário individual, o patrimônio da pessoa física responde por todas as obrigações assumidas, não havendo, portanto, necessidade de desconsideração a personalidade jurídica para atingir-se a pessoa física de seu sócio.

A firma individual/ microempresa difere de uma sociedade empresarial justamente porque não possui personalidade jurídica e patrimônios próprios

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de Instrumento / Duplicata - AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Descabimento. Inexiste distinção entre a firma individual e seu único sócio, tratando-se de uma única pessoa. Incidência dos artigos 966, 985 e 1155, todos do Código Civil. Hipótese em que a execução pode alcançar eventuais bens da empresa individual ou da pessoa física do único sócio. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (Agravo de instrumento; 2029457-92.2013.8.26.0000; Relator(a): Afonso Bráz; Comarca: Itanhaém; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 12/03/2014; Data de registro: 22/05/2014).

Ação de execução. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O microempresário é pessoa física, que não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade comercial. Desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica da microempresa, para penhorar os bens do sócio. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2053783-38.2021.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3ª Vara; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021).

Assim, a empresa individual não possui personalidade jurídica diversa da personalidade de seu titular/sócio, motivo pelo qual a responsabilidade decorrente de obrigações por ela assumidas recai sobre o patrimônio individual de seu titular, razão pela qual não indefiro o pedido de revogação da decisão que determinou a constrição de valores existentes nos autos sob n. 0000880-08.2022.8.26.0491, em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, na qual figura como exequente Robinson André Dalossi Moreira.

Também não há que se falar em revogação da determinação de penhora no rosto dos autos nº 0000880-08.2022.8.26.0491, por se tratar de verba alimentícia, vez os valores objeto do cumprimento de sentença são oriundos de sentença condenatória em danos morais, portanto, não se enquadra em débito de natureza alimentar, conforme disciplinado no §1º, artigo 100, da Constituição Federal ("§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.").

Superadas as preliminares, passo ao julgamento antecipado do mérito por verificar que a solução da controvérsia dispensa a produção de demais provas na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 917 do CPC, o embargante poderá alegar: I - inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. § 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

No caso concreto, o embargante alega ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, haja vista que os cheques possuem três caligrafias distintas nos cheques e que foram devolvidos por "motivo 21" e "motivo 31" ou seja, sustado ou revogado e erro formal (sem data de emissão, com o mês grafado numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso). Sustenta que tratam-se de cheques

que o embargante esqueceu de rasgar e por um infortúnio, acabou perdendo o título que deve ter sido encontrado por terceiro e utilizado de má-fé pelo embargado. Aduz a falsidade dos cheques, pedindo a realização de exame pericial nos documentos. Os títulos de crédito são regidos pelos Princípios da Cartularidade, Literalidade e Autonomia. Este último subdividido em abstração do título de crédito e inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.

Nas palavras de André Luiz Santa Cruz Ramos, de acordo com o Princípio da Cartularidade, "o exercício de qualquer direito representado no título pressupõe a sua posse legítima" (Direito Empresarial, 7ª edição, editora Método, página 500). Já o "subprincípio da abstração, entende-se que quando o título circula, ele se desvincula da relação da relação que lhe deu origem. (...) A abstração significa, portanto, a completa desvinculação do título em relação à causa que originou sua emissão" (Direito Empresarial, 7ª edição, editora Método, página 505).

As normas acima aplicam-se ao caso concreto afastando a pretensão do embargante. Isso porque eventual inexistência de relação jurídica entre as partes não macula o título, de modo que ao assinar a cártula, mesmo sem ter recebido o crédito que lhe foi prometido, conforme alega, o embargante tornou-se devedor da quantia assinada, sobretudo porque não diligenciou em retomar a posse da nota.

Com efeito, o embargante alega que as assinaturas apostas nas cártulas são falsas, o que somente poderia ser comprovado por meio de prova grafotécnica, não admitida no âmbito dos Juizados Especiais. Além disso, verifica-se que o embargante não juntou aos autos nenhum lastro probatório, como declaração bancária de sustação do cheque ou boletim de ocorrência do suposto furto ou perda das cártulas, para indicar a imprescindibilidade da realização de perícia, de tal modo que na hipótese, possível o julgamento antecipado, aplicando-se o art. 2ª da lei 9099/95, em observância à celeridade e economia processual.

Ainda, a assinatura dos cheques é muito semelhante com a assinatura do embargante na procuração (fls. 55), o que afasta a hipótese de falsidade.

Por fim, incabível o pedido de ambas as partes de condenação da parte contrária nas penas da litigância de má-fé, porquanto não verificada qualquer hipótese do artigo 80 do Código de Processo Civil pelas partes, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação das penas por litigância de má-fé formulado pelo embargante e embargado.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução oposto por Robinson André Dalossi Moreira ME e conseqüentemente, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, § único, Lei 9099/95). Após o trânsito em julgado, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo de 10 dias, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Intimem-se.

Rancharia, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA